

1500806-24.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 22 de abril de 2022, por volta de 19:00 horas, na altura do sinal semafórico existente na avenida Atlântica, Vila Valparaíso, neste município e Comarca de Santo André, o acusado, agindo em concurso com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500806-24.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500806-24.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109423/2022 - CPJ

SANTO ANDRE, 24466341 - CPJ SANTO ANDRE, 2109423 - CPJ SANTO ANDRE, BE9001-1/2022 -

CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL JESUS DE IORIO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de MIGUEL JESUS DE IORIO, devidamente qualificados nos autos, aos quais se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 22 de abril de 2022, por volta de 19:00 horas, na altura do sinal semafórico existente na avenida Atlântica, Vila Valparaíso, neste município e Comarca de Santo André, o acusado, agindo em concurso com o comparsa não identificado, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraiu, em proveito comum alheio, isso fazendo mediante grave ameaça exercida pelo emprego de

arma de fogo, anúncio de “assalto” e ainda pela superioridade numérica, o automóvel Chevrolet/Montana LS2, placas GHC-3H31, vermelho, além de uma carteira contendo documentos pessoais e um aparelho de telefone celular “Motorola”, tudo de propriedade de Sérgio Guerato.

Denúncia às fls. 70/73, recebida pela decisão de fls. 76/78 na data de 06 de maio de 2022.

Defesa preliminar apresentada e analisada em audiência, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Nesta data de 02 de junho de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação (guardas civis municipais), sendo, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, pleiteou o Ministério Público a improcedência da ação com a correspondente absolvição do réu, no que fora seguido pela Defesa.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal NÃO procede, nos termos pugnados por ambas as partes, eis que não comprovada de maneira suficiente a autoria delitiva.

Exposição da prova.

A vítima do roubo, Sr. Sérgio Guerato, quando de suas declarações em solo policial, declarou que, na data dos fatos que, transitava com seu veículo em via pública, quando, ao parar no sinal semaforico, dois indivíduos aproximaram, um deles munido de arma de fogo (sendo este pardo, com barba rala, compleição física magra e trajando jaqueta de cor preta), dando-lhe “voz de assalto” exigindo que descesse do veículo. Relatou que o veículo foi levado, tomando rumo à comunidade denominada “Tamarutaca”. O declarante solicitou auxílio em um posto de gasolina. Em juízo, reiterou a versão apresentada, aduzindo que a arma de fogo utilizada era semelhante a uma que viu em Delegacia de Polícia (arma que viu na mesa da autoridade policial). Esclareceu que assim que chegou ao Posto de Combustível, uma viatura da GCM lá esteve, passando ele a narrar o ocorrido. Declarou que seu veículo foi recuperado cerca de meia hora após. Quanto ao reconhecimento em solo policial, esclareceu que lhe foi mostrada uma fotografia pelo celular, aduzindo, na data de hoje, não ter certeza quanto a este reconhecimento (afirmou não saber se tal reconhecimento teria se dado por “emoção”). Informou que a pessoa conhecida não seria aquela que o abordara diretamente com arma de fogo. Afirmou não ter dado características dos roubadores aos guardas. Afirmou que também em Delegacia não ter tido certeza, bem como que outras pessoas não foram colocadas ao lado do rapaz detido. Aos questionamentos da Defesa, explicitou que os policiais informaram que o réu teria sido delicto ao lado do veículo. Quanto ao reconhecimento em juízo, apontou o detendo nº 01, informando ser ele semelhante à pessoa vista na fotografia que lhe fora exibida.

As testemunhas arroladas pela acusação, Sr. Celso de Souza Faria e Sra. Valeria Simi Passini (guardas civis municipais), quando ouvidos em solo policial, declararam que, na data dos fatos, souberam de um roubo em que um homem supostamente portando arma de fogo havia acabado de roubar um carro “Montana vermelha”, tomando rumo a comunidade denominada “Tamarutaca”. Passaram a diligenciar pelas imediações do local indicado, quando na Rua Don Jorge Marcos de Oliveira, visualizaram um homem pardo, aproximadamente 1,70 metros, compleição física magra e cabelo calvo, deixando o interior de um carro com as mesmas

características do veículo que havia sido irradiado na rede. Em revista pessoal, foram localizadas as chaves do automóvel e uma "mixa". O abordado, de sua vez, teria relatado que achara as chaves do veículo no chão.

Em juízo, o GCM Celso, informou ter visto o réu, no dia dos fatos, saindo do veículo, razão pela qual houveram por bem em abordá-lo. Declarou que na ocasião o réu usava barba rala e tinha um pouco de cabelo.

Já a GMM Valéria declinou que o veículo roubado chamava muito atenção, por ser incomum, razão pela qual puderam visualizá-lo, avistando o réu fechando a porta de tal veículo. Recorda-se que entre a comunicação do crime e o encontro do veículo teria transcorrido cerca de 10 minutos. O réu teria negado o delito, informando haver encontrado as chaves daquele veículo e nele mexia. Declarou que a vítima informou haver certeza quanto ao reconhecimento efetuado in loco - lugar onde estaria o veículo recuperado.

O réu Miguel Jesus de Iorio, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo que passava pelo local, onde há concentração de usuário de drogas, tendo encontrada uma chave de veículo, a qual foi acionada, assim como o alarme do veículo. Foi, assim, na sequência, abordado pelos guardas municipais. Declarou-se usuário de entorpecentes e afirmou não saber dirigir veículo automotor.

Análise e valoração da prova.

Pois bem.

Diante desse quadro probatório, de rigor a absolvição do réu, nos termos colacionados pelo próprio d. Promotor de Justiça.

De início, o reconhecimento efetuado pela vítima não se mostrou seguro o suficiente para que se possa apontar o réu como um dos autores do crime sofrido. Aliás, a própria vítima afirmou que assim como teria reconhecido o réu naquela ocasião já com alguma dúvida, assim também o fez na presente audiência.

Em adição, a versão do réu mostrou-se verossímil, notadamente por ser ele, nitidamente, usuário de entorpecentes. Trata-se, ademais, de versão que guarda sintonia com o quanto declarado pelos guardas ao narrarem o que teriam avistado no momento em que chegaram no local onde estaria o veículo estacionado.

Some-se a isso o quanto declarado pelo réu no sentido de não saber dirigir - o que também se mostra plausível.

No mais, as próprias ponderações ministeriais, acompanhadas pela Defesa, bem explicitam o non liquet.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo improcedente a presente ação penal para ABSOLVER o denunciado MIGUEL JESUS DE IORIO (RG 30.215.976) das imputações que lhe são feitas nestes autos, com fundamento na norma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se, pois, o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu.

Com o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada e registrada eletronicamente.

Santo André, 02 de junho de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA